重庆北碚宙业能源有限责任公司
“6·19”一般机械伤害事故调查报告

2024年6月19日17时30分许，重庆宙业能源有限责任公司磨心坡矸石山洗矸区域斗式提升机维修作业过程中发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约135万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，经北碚区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区规划自然资源局、区总工会、区公安分局、江北区应急管理局等单位组成的“重庆北碚宙业能源有限责任公司‘6·19’一般机械伤害事故调查组”（以下简称事故调查组）。事故调查组邀请区检察院参与，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证、技术排查和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，重庆宙业能源有限责任公司“6·19”一般机械伤害事故是一起因企业在不具备安全生产条件的情况下从事生产经营活动，安全生产主体责任落实不到位造成的生产安全责任事

故。

一、事故基本情况

（一）重庆宙业能源有限责任公司概况

该公司成立于2023年10月25日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为吴*贵，负责公司全面事务。公司注册地址为：重庆市两江新区寸滩街道海尔路319号（重庆保税商品展示交易中心二楼2号会议室），主要从事固体废物治理（煤矸石筛选销售）。

（二）磨心坡矸石山相关情况

磨心坡矸石山位于北碚区东阳街道磨心坡村，原属重庆天府矿业有限责任公司（以下简称“天府公司”）磨心坡煤矿所有。2021年9月16日，重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“重庆能投集团”）、重庆市北碚区人民政府、天府公司、重庆缙云资产经营（集团）有限公司（以下简称“缙云公司”）、区应急管理局签订了《重庆能源集团淘汰煤炭落后产能有关遗留问题移交实施协议》。根据协议约定，缙云公司于2022年取得北碚区磨心坡矸石山土地所有权。同时，由天府公司继续对磨心坡矸石山进行综合开发利用至2023年8月31日止。

2022年3月重庆能投集团批准《磨心坡煤矿矸石山安全整治和综合利用方案》,同意由天府公司对磨心坡矸石山进行安全整治和综合利用至2023年8月31日止。

2022年4月，天府公司与重庆建合石粉有限责任公司（以下

简称“建合公司”）签订《磨心坡矸石山矸石购销协议》，将磨心坡矸石山矸石提供给建合公司利用，并按协议约定收取费用，由建合公司负责取矸、加工、运输和综合利用过程中的安全管理工作。同月，建合公司又和重庆誉久达商贸有限公司（以下简称“誉久达公司”）签订了《磨心坡矸石山矸石买卖合同》，誉久达公司向建合公司每月按需购买矸石（自行取矸），同时有偿为建合公司筛选约定规格矸石，合同时间至2023年8月31日。

2023年8月，天府公司与建合公司对磨心坡矸石山煤矸石进行了销售结算，由建合公司购买了剩余煤矸石（包含可开挖区域内剩余的矸石，以下同）。同月，建合公司和誉久达公司签订了《关于磨心坡矸石销售的补充协议》，将2023年8月31日后可开挖区域内剩余矸石全部销售给誉久达公司，并按原合同约定对剩余煤矸石进行了销售结算，由誉久达公司与缙云公司协商完成土地租用事宜。

2023年10月27日誉久达公司和重庆宙业能源有限责任公司签订了《磨心坡矸石山矸石买卖合同》，将剩余煤矸石转卖给重庆宙业能源有限责任公司，由重庆宙业能源有限责任公司负责取矸、加工、运输、安全等事项，同时每月将土地占用费用支付给誉久达公司后，誉久达公司再支付给缙云公司。

2023年11月，由于誉久达公司未在规定时间内完成设备腾清、物资腾空、人员撤离等工作，缙云公司向誉久达公司出具了《关于收取磨心坡新征矸石山场地占用费的函》，同意宽限誉久达

公司在2024年4月30日前完成磨心破矸石山场地内堆积矸石外运和机具设备搬离、场地清理平整等工作，并自2023年9月1日起，誉久达公司向缙云公司支付场地占用费12万元/月。

2023年10月至今，重庆宙业能源有限责任公司在磨心坡矸石山场地进行煤矸石筛选外运作业。

（三）重庆宙业能源有限责任公司安全管理情况

该公司制定了总负责人和现场安全负责人以及安全员安全生产责任制度，装载机、挖掘机作业安全规程，安全生产检查、隐患排查整改、考核及奖惩和事故管理制度。由现场管理人员每日召开早会，对员工开展教育培训，并开展巡查，排查隐患，但对员工教育培训和隐患排查未进行书面记录，未设置安全管理机构也未配备安全管理人员，未制定斗式提升机安全操作规程和检维修操作规程

（四）缙云公司对磨心坡矸石山管理情况

缙云公司作为磨心坡矸石山土地所有权人，委托下属单位重庆市碚城建设开发有限责任公司（以下简称“碚城公司”）对磨心坡矸石山场地进行经营管理，同时安排能投北碚关闭管理中心和碚城公司工作人员定期对磨心坡矸石山定期进行巡查检查，对现场发现的问题要求企业及时进行整改。在2024年4月30日宽限期满后，于2024年5月8日向誉久达公司出具《限期搬离通知》要求其在30日内搬离，在此期间发现重庆宙业能源有限责任公司未征得同意在磨心坡矸石山开展生产经营活动后，没有采取有效

措施及时制止。

（五）事故发生经过

2024年6月19日9时许，现场管理人员刘*情和工人唐*明、陈*雨、段*东、孙*华等人开始处理斗式提升机堵塞故障，唐*明安排陈*雨、段*东、孙*华等人打开斗式提升机输料管道底部仓门清掏堵料，17时许，清掏基本结束。随后，唐*明走到斗式提升机上部出料口，拆除用于拉直固定斗式提升机输料管道内料斗的手动葫芦，进入输料管道，以料斗为梯，自上而下进行检查。17时30分许，刘*情、陈*雨、段*东等人听到输料管道有物体滑落的声音，通过底部仓门查看，发现唐*明被夹在底部仓门以里约0.5m处料斗与管道壁之间，刘*情和陈*雨立即走到斗式提升机出料口处，用手动葫芦将管道内料斗向上提升拉直，以便唐*明脱困，随后又和工友将唐*明从底部仓门救出，工人将情况报告给现场管理人员刘*春（事发时未在现场），刘*春及时拨打120急救电话，120救护人员到场后，经现场检查宣布唐*明已经死亡。

（六）事故现场情况

事故现场（见图1、图2、图3）位于重庆宙业能源有限责任公司磨心坡矸石山洗矸区域，事故发生时，工人唐*明自行拆除临时防护用的手动葫芦，从斗式提升机出料口进入输料管道沿着料斗自上而下进行检修作业。斗式提升机出料口外框长度为1.44m，宽度为1.25m，内部两个料斗之间空隙距离为0.55m。



图 1 斗式提升机正视图



图 2 斗式提升机底部仓门

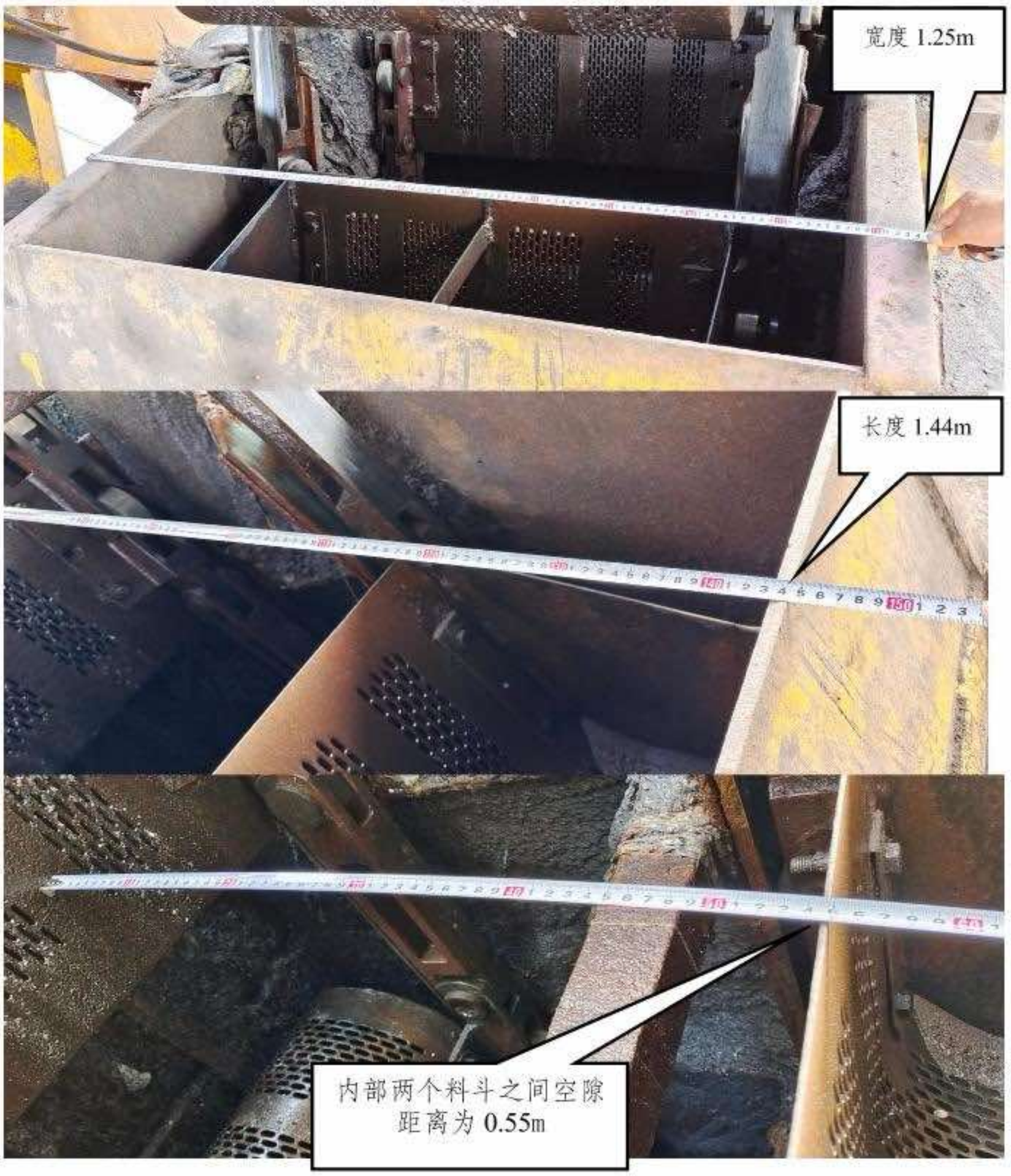


图 3 斗式提升机出料口详图和尺寸

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：该事故造成 1 人死亡，死者为：唐*忠。

2.直接经济损失：该事故造成直接经济损失约 135 万元。

二、事故应急处置及善后处理情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，重庆宙业能源有限责任公司工作人员第一时间拨打110报警电话，区公安分局接警后及时将事故情况向区政府报告。接报后，区政府授权成立了事故调查组，事故调查组立即启动事故调查程序，派员赶赴现场开展现场勘查、调查取证等工作。

（二）事故应急处置和善后处理情况

重庆宙业能源有限责任公司在场工作人员积极开展救援，并拨打了120急救电话，120救护人员到场后，经现场检查宣布唐*明已经死亡。公司积极安抚家属，处理善后事宜，主动配合事故调查相关工作，如实交代自己的违法行为。目前，善后处理工作已结束，死者家属情绪稳定，无不良社会影响。

三、事故原因分析

经事故调查组有关人员现场勘查、调查询问、综合分析认定，该起事故直接原因和间接原因如下：

（一）直接原因

工人唐*明为排除斗式提升机输料管道内矸石堵塞故障，在拆除出料口固定料斗用的临时防护用手动葫芦后，由该出料口进入输料管道，以料斗为梯，自上而下进行检修作业，遇料斗底部浮矸掉落，站在料斗上的唐*忠则随料斗一同下坠，此过程中，其头部被料斗和管道壁挤压，是本次事故的直接原因。

（二）间接原因

重庆宙业能源有限责任公司未设置安全生产管理机构也未

配备安全生产管理人员、未建立健全安全生产规章制度、未制定本单位洗矸机操作规程和检维修操作规程，在不具备安全生产条件的情况下从事生产经营活动，安全生产主体责任落实不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[1]、第二十四条第二款[2]、第二十条[3]的规定，是本次事故的间接原因。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

吴*贵，男，群众，重庆宙业能源有限责任公司法定代表人、主要负责人，未组织制定并实施本单位洗矸机操作规程和检维修操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[4]的规定，对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[5]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故有关单位的处理建议

1.重庆宙业能源有限责任公司。该公司未设置安全生产管理机构也未配备安全生产管理人员、未建立健全安全生产规章制度、

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

未制定本单位洗矸机操作规程和检维修操作规程，在不具备安全生产条件的情况下从事生产经营活动，安全生产主体责任落实不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十四条第二款、第二十条的规定，对本起事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[6]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

2.缙云公司。该公司在2024年4月30日宽限期满后，于2024年5月8日向誉久达公司出具《限期搬离通知》要求其在30日内搬离，在此期间发现重庆宙业能源有限责任公司未征得同意在磨心坡矸石山开展生产经营活动后，没有采取有效措施及时制止。建议由缙云公司对相关责任人员进行约谈。

（三）对监管部门的调查情况

1.根据2021年11月30日区应急管理局、区规划自然资源局、天府公司、江合煤化公司关于关闭煤矿矸石山监管工作会议纪要，区规划自然资源局负责磨心坡矸石山安全监管工作。区规划自然资源局分别于2023年6月、2023年9月、2024年2月对磨心坡矸石山开展了巡查检查，2024年2月24日至28日组织专家并会同碚城公司、东阳街道办事处对区安委会督查问题进行了核实整改。2024年1月至7月，按照年度监督检查计划，检查关闭矿山、持证矿山68个次，未发现违法违规开采行为。

2.东阳街道办事处负责磨心坡矸石山属地安全监管工作，东

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

阳街道办事处分别于2024年2月、2024年3月、2024年4月、2024年5月对磨心坡矸石山进行了安全检查，对现场发现的安全隐患当场要求企业进行整改。同时多次配合市级、区级相关部门对该企业进行安全检查。2024年1月至7月，东阳街道办事处按照年度监督检查计划，检查企业148家次，行政罚款4500元。

事故调查过程中未发现监管部门及其工作人员有履职不到位的情况。

五、事故暴露出的主要问题

本次事故暴露出企业在不具备安全生产条件的情况下从事生产经营活动，安全生产主体责任落实、人员配备、现场安全管理不到位，规章制度不健全等问题。

六、事故防范及整改措施建议

为从此次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

（一）重庆宙业能源有限责任公司要深刻吸取事故教训，加强公司安全生产管理工作，落实企业安全生产主体责任，及时配备安全生产管理人员，建立健全安全生产规章制度，加强并如实记录对从业人员的安全生产教育和培训工作，保证从业人员具备必要的安全知识，掌握本岗位的安全操作规程；要加强现场风险识别和隐患排查治理力度，采取技术和管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（二）缙云公司要积极督促重庆宙业能源有限责任公司及时

完善相关手续，采取有效措施制止公司土地范围内的非法生产经营活动，必要时应向有关部门申请采取强制措施。

（三）东阳街道办事处要严格落实属地监管责任，加强安全生产检查，指导督促企业落实安全生产主体责任，彻底排查和整治事故隐患，对不具备安全生产条件的企业，要及时上报相关部门处置，杜绝此类事故再次发生

（四）区规划自然资源局要加强监管力度，严格监管执法，督促企业落实安全生产主体责任,对不具备安全生产条件的企业，要及时采取措施，责令停止生产经营活动。

重庆北碚宙业能源有限责任公司

“6·19”一般机械伤害事故调查组

2024 年 8 月 15 日